



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

IMPUESTO A LA RENTA E IVA

CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LA RENTA / DL 824

1. IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA (ART.20)
2. IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORÍA(ART.42)
3. IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO(ART.52)
4. IMPUESTO ADICIONAL(ART.58)
5. OTROS IMPUESTOS(ART.21)

TIPOS DE PERSONAS:

PERSONAS NATURALES :

PERSONAS NATURALES SIN GIRO DE PRIMERA
CATEGORIA

PERSONAS NATURALES CON GIRO DE PRIMERA
CATEGORIA (EMPRESARIOS INDIVIDUALES)

TIPOS DE PERSONAS:

PERSONAS JURIDICAS:

DEBEN TENER UN CONTRATO SOCIAL (ESCRITURA)

- ✓ SOCIEDAD ANONIMAS
- ✓ SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- ✓ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- ✓ SOCIEDADES POR ACCIONES
- ✓ COMUNIDADES

CONCEPTOS :

- Renta : los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban, devenguen o atribuyan, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación.
- Renta devengada: aquélla sobre la cual se tiene un título o derecho, independientemente de su actual exigibilidad y que constituye un crédito para su titular.

CONCEPTOS :

- Renta percibida: es aquella que ha ingresado materialmente al patrimonio de una persona. Debe, asimismo, entenderse que una renta devengada se percibe desde que la obligación se cumple por algún modo de extinguir distinto al pago.
- Capital efectivo: el total del activo con exclusión de aquellos valores que no representan inversiones efectivas, tales como valores intangibles, nominales, transitorios y de orden.

CONCEPTOS :

- Año calendario: el período de doce meses que termina el 31 de diciembre.
- Año comercial: el período de doce meses que termina el 31 de diciembre, en los casos de término de giro, del primer ejercicio del contribuyente.
- Año tributario: el año en que deben pagarse los impuestos de esta ley.

CONCEPTOS :

- “Por capital propio tributario”, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, a valores tributarios, que posee una empresa. Dicho capital propio se determinará restando al total de activos que representan una inversión efectiva de la empresa, el pasivo exigible, ambos a valores tributarios. Para la determinación del capital propio tributario deberán considerarse los activos y pasivos valorados conforme a lo señalado en el artículo 41, cuando corresponda aplicar dicha norma.

RENTAS DE FUENTE CHILENA - EXTRANJERA

Toda persona domiciliada o residente en Chile, pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la fuente de entradas esté situada dentro del país(Chilena) o fuera de él(extranjera), y las personas no residentes en Chile estarán sujetas a impuesto sobre sus rentas cuya fuente esté dentro del país(Chilena).

Toda persona extranjera que constituya domicilio o residencia en el país, durante los tres primeros años contados desde su ingreso a Chile sólo estará afecto a los impuestos que gravan las rentas obtenidas de fuentes chilenas. Este plazo podrá ser prorrogado por el Director Regional en casos calificados. A contar del vencimiento de dicho plazo o de sus prórrogas, se aplicará, y se gravará tanto las rentas de fuente chilena como extranjera.

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

Los regímenes tributarios están contenidos en la ley de Impuesto a la Renta, en su artículo 14, donde un conjunto de normas regula las actividades afectas al impuesto de primera categoría y los impuestos finales(IGC o IA)

- La importancia de los regímenes:
 - Tipo de Contabilidad
 - Registros Obligatorios
 - Tributación del Impuesto Global o Adicional (Impuestos finales)
 - Determinación de la base imponible del artículo 20, Impuesto de Primera Categoría

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

- Régimen general Semi integrado 14 A)
- Régimen Pro pyme General 14 D) 3
- Régimen Pro pyme Opcional transparente 14 letra D) número 8
- Otros regímenes 14 letra B 1) y B 2)

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR-TASAS

- Régimen general 14 A): 27%
- Régimen Pro pyme General 14 D): 25% General, excepcional: 12,5% Ley N° 21.755/2025 A.C. 2025-2026-2027 y 15% A.C. 2028
- Otros regímenes 14 letra B 1) y B 2): 25% General

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

Régimen 14 letra A) Semi integrado:

- Determinan su renta efectiva en base a contabilidad completa(libro diario, mayor e inventario balances, otros)
- Se aplica la tasa del 27% del artículo 20 inciso primero.
- Su base imponible corporativa se determina con la Renta Líquida Imponible, artículo 29 al 33
- Sus dueños o propietarios pagan los impuestos finales en base a retiros, distribuciones o remesas, con imputación parcial de un 65% de crédito de primera categoría.(Débito fiscal del 35%)
- Sin requisitos de entrada

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

Régimen 14 letra A) Semi integrado “Los obligados”

- Sus ingresos netos promedio superan las 75 mil UF
- Su capital inicial es superior a 85 mil UF
- En sus ingresos del giro, están incorporados en más de un 35% ingresos provenientes de actividades del artículo 20 número 1 y 2.
- Sus dueños de acuerdo al artículo 8 número 17, sobrepasan como controladores o dueños mayoritario en conjunto con todas sus empresas donde tienen participación más de 75 mil UF de ingresos.

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

Régimen 14 letra A) Semi integrado

1. Contabilidad: Renta efectiva con contabilidad completa
2. Registros: Rentas empresariales(RAI; DDAN; REX; SAC y STUT), podrían liberarse si no mantienen registro REX.
3. Tributación del impuesto global o adicional (Impuestos finales):Retiros, distribuciones o remesas a los socios, accionista o empresarios individuales con un 65% del crédito de primera categoría.(Castigo de un 35% del crédito)
4. Determinación de la base imponible del artículo 20: Renta líquida imponible calculada de acuerdo con los artículos 29 al 33 de la LIR.(Renta percibida y devengada)

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

ARTÍCULO 14 D)

Se aplicará un régimen especial para incentivar la inversión, capital de trabajo y liquidez de las Pymes, denominado Régimen Pro Pyme

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

Concepto de PYME Artículo 14 letra D) número 1.

Para efectos de este régimen, se entenderá por Pyme, aquella empresa que reúna las siguientes condiciones copulativas:

1.- Que el capital efectivo al momento del inicio de sus actividades no exceda de 85.000 unidades de fomento, según el valor de esta al primer día del mes de inicio de las actividades.

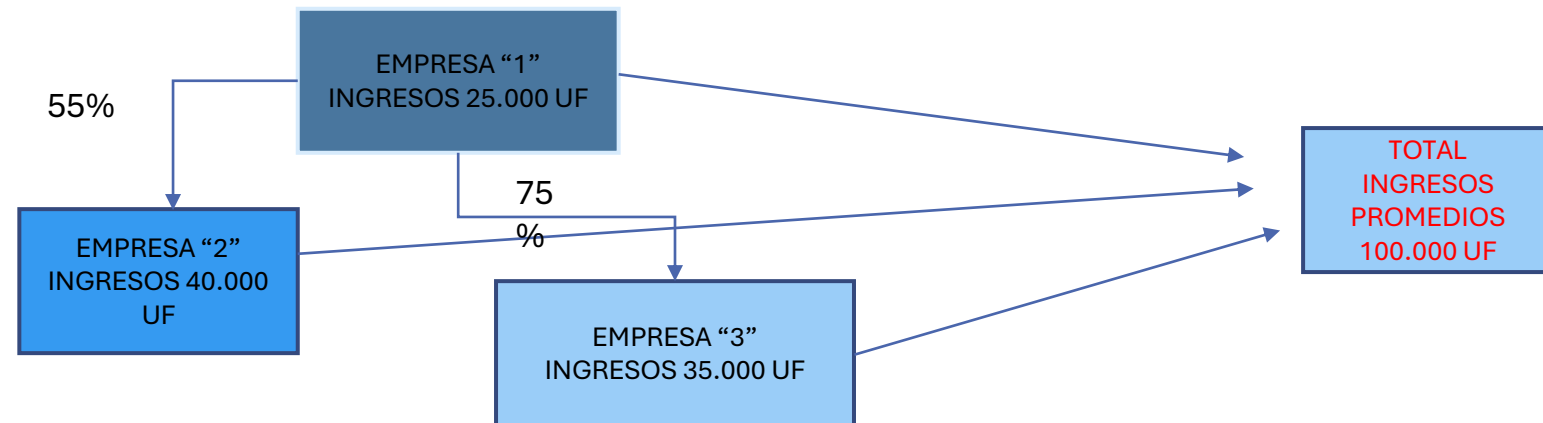
2.- Que el promedio anual de ingresos brutos percibidos o devengados del giro, considerando los tres ejercicios anteriores a aquel en que se vaya a ingresar al régimen, no exceda de 75.000 unidades de fomento, y mantenga dicho promedio mientras se encuentren acogidos al mismo. Si la empresa ejerciera actividades por menos de 3 ejercicios, el promedio se calculará considerando los ejercicios que corresponda a los que realice sus actividades

El límite de ingresos promedio de 75.000 unidades de fomento podrá excederse por una sola vez. Con todo, los ingresos brutos de un ejercicio no podrán exceder en ningún caso de 85.000 unidades de fomento.

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

Normas de relación: Concepto de PYME Artículo 14 letra D) número 1.

Para el cálculo del promedio de los ingresos de 75.000 UF, se deberá sumar los ingresos de la empresas o entidades relacionadas. Por un controlador, definición indicada en el nuevo número 17 del artículo 8 del Código Tributario, mas del 50% o 10% de participación.



REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

Concepto de PYME Artículo 14 letra D) número 1.

El conjunto de los ingresos brutos que percibe la Pyme en el año comercial respectivo no debe exceder del 35% del total éstos, los ingresos por las actividades siguientes:

- Cualquiera de las descritas en los números 1º.- del artículo 20 de la LIR. No se computarán para el cálculo del límite del 35% las rentas que provengan de la posesión o explotación de bienes raíces no agrícolas.
- Cualquiera de las descritas en los números 2º.- del artículo 20 de la LIR

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

TRIBUTACIÓN RÉGIMEN ARTÍCULO 14 LETRA D) número 3:

NORMA GENERAL: Tributación de las empresas

Determinará la base imponible según contabilidad completa, sumando los ingresos del giro percibidos y deduciendo los gastos o egresos pagados en el mismo ejercicio comercial.



NOTA: SE USARÁ RENTA DEVENGADA EN EL CASO DE EMPRESAS RELACIONADAS CON RÉGIMEN 14 LETRA A)

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

TRIBUTACIÓN RÉGIMEN ARTÍCULO 14 LETRA D) número 3:

TRIBUTACIÓN DE LOS PROPIETARIOS:

Sus dueños, empresarios individuales, socios, accionistas pagarán sus los impuestos finales en base a retiros, distribuciones o remesas efectivas, con un crédito de primera categoría con imputación total al IGC o IA, es decir en un sistema de tributación totalmente integrado.

Esta integración es efectiva tributariamente desde el punto de vista del crédito de primera categoría que se relaciona con los retiros, distribuciones o remesas efectivas realizados por los propietarios o dueños a las empresas, sean estas últimas, personas jurídicas o empresas individuales.

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

TRIBUTACIÓN RÉGIMEN ARTÍCULO 14 LETRA D) número 3:

- Contabilidad: Renta efectiva con contabilidad completa o simplificada,
- Registros: Mientras no tengan rentas exentas no están obligados a llevar registros empresariales (RAI; SAC y REX)
- Tributación del impuesto global o adicional (impuestos finales): Retiros, distribuciones o remesas a sus dueños o propietarios, 100% del crédito de primera categoría que se afectaron los retiros, distribuciones o remesas, se traslada al dueño o propietario.
- Determinación de la base imponible del artículo 20: En términos de renta, su contabilidad es de renta percibida (devengada en el caso de empresas relacionadas), es decir la utilidad estará determinada por los ingresos percibidos menos gastos o costos efectivamente pagados

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

TRIBUTACIÓN RÉGIMEN ARTÍCULO 14 LETRA D) número 3:

- **Pagos provisionales mensuales:**
 - Una tasa de PPM del 0,25% al inicio de actividades
 - Una tasa de PPM del 0,25% si los ingresos brutos del giro del año anterior no exceden de 50 mil unidades de fomento en la actualidad de un 0,125%, por la baja de la tasa de primera categoría
 - Una tasa del 0,5% si los ingresos brutos del giro del año anterior exceden de 50 mil unidades de fomento.

RÉGIMEN TRIBUTARIO ARTÍCULO 14 D) NÚMERO 8

- Régimen destinado a empresa micro, pequeñas y medianas, cuyos dueños o propietarios son contribuyentes de los impuestos finales, global complementario y adicional, es decir personas naturales con o sin residencia en Chile o personas jurídicas con residencia en el extranjero.
- En este caso las empresas que se acojan a este régimen quedaran liberados de pagar Impuesto de Primera categoría, y sus propietarios tributarán con la base imponible que determine la empresa, y se distribuirá o asignará según el porcentaje que tengan sobre las utilidades y si el estatuto social no lo indique, será según su porcentaje de participación en el capital social de la empresa.

RÉGIMEN TRIBUTARIO ARTÍCULO 14 D) NÚMERO 8

REQUISITOS:

1. Que el capital efectivo al momento del inicio de sus actividades no exceda de 85.000 unidades de fomento, según el valor de esta al primer día del mes de inicio de las actividades.
 2. Que el promedio anual de ingresos brutos percibidos o devengados del giro, considerando los tres ejercicios anteriores a aquel en que se vaya a ingresar al régimen, no exceda de 75.000 unidades de fomento, y mantenga dicho promedio mientras se encuentren acogidos al mismo. Si la empresa ejerciera actividades por menos de 3 ejercicios, el promedio se calculará considerando los ejercicios que corresponda a los que realice sus actividades
- **El límite de ingresos promedio de 75.000 unidades de fomento podrá excederse por una sola vez. Con todo, los ingresos brutos de un ejercicio no podrán exceder en ningún caso de 85.000 unidades de fomento**

RÉGIMEN TRIBUTARIO ARTÍCULO 14 D) NÚMERO 8

BENEFICIOS:

1. Quedará liberada del impuesto de primera categoría y sus propietarios se afectarán con impuestos finales sobre la base imponible que determine la empresa.
2. Estará liberada, para efectos tributarios, de llevar contabilidad completa, practicar inventarios, confeccionar balances, efectuar depreciaciones, aplicar corrección monetaria conforme con el artículo 41 y llevar los registros de rentas empresariales establecidos en el número 2 de la letra A.
3. La base imponible se afectará con los impuestos finales en el mismo ejercicio en que se determine, de la que no podrá deducirse ningún crédito o rebaja, salvo por los créditos del impuesto de primera categoría y el del artículo 33 bis.

RÉGIMEN TRIBUTARIO ARTÍCULO 14 D) NÚMERO 8

OBLIGACIONES:

1. Realizará el control de los ingresos y egresos de acuerdo al registro electrónico de compras y ventas y en caso que no se encuentre obligada a llevar dicho registro, llevará un libro de ingresos y egresos.
 2. Las Pymes acogidas a este régimen deberán llevar un libro de caja que reflejará cronológicamente el resumen diario del flujo de sus ingresos y egresos.
 3. Para efectos de determinar la base imponible, se incluirán todos los ingresos y egresos, sin considerar su fuente u origen ni si se trata de cantidades no afectas o exentas conforme a la ley de la renta
 4. Formarán también parte de los ingresos para efectos de determinar la base imponible, las rentas percibidas con motivo de participaciones en otras empresas sujetas a la letra A o B del artículo 14 o sujetas al régimen del número 14 letra D).
- La Pyme podrá también llevar contabilidad completa, sin que se altere la forma de determinación de sus resultados tributarios conforme a este número 8.

RÉGIMEN TRIBUTARIO ARTÍCULO 14 D) NÚMERO 8

Pagos provisionales mensuales:

- ☐ Una tasa de PPM del 0,2 % al inicio de actividades
- ☐ Una tasa de PPM del 0,2 % si los ingresos brutos del giro del año anterior no exceden de 50 mil unidades de fomento, y 0,1% por rebaja de impuesto de primera categoría
- ☐ Una tasa del 0,5% si los ingresos brutos del giro del año anterior exceden de 50 mil unidades de fomento.

NO CONSTITUYE RENTA, ARTÍCULO 17

La indemnización de cualquier daño emergente y del daño moral, siempre que la indemnización por este último haya sido establecida por sentencia ejecutoriada.

Lo dispuesto anteriormente no regirá respecto de la indemnización del daño emergente en el caso de bienes incorporados al giro de un negocio, empresa o actividad, cuyas rentas efectivas deban tributar con el impuesto de la Primera Categoría, sin perjuicio de la deducción como gasto de dicho daño emergente.

NO CONSTITUYE RENTA, ARTÍCULO 17

Las indemnizaciones por accidentes del trabajo, sea que consistan en sumas fijas, renta o pensiones.

Las sumas percibidas por el beneficiario o asegurado en cumplimiento de contratos de seguros de vida, seguros de desgravamen

El valor de los aportes recibidos por sociedades, sólo respecto de éstas, y el sobreprecio, reajuste o mayor valor obtenido por sociedades anónimas en la colocación de acciones de su propia emisión, mientras no sean distribuidos.

Las devoluciones de capitales sociales.

NO CONSTITUYE RENTA, ARTÍCULO 17

Mayor valor en la enajenación de bienes raíces situados en Chile, o de derechos o cuotas respecto de tales bienes raíces poseídos en comunidad, efectuada por personas naturales. Con todo, en los casos señalados no constituirá renta sólo aquella parte del mayor valor que no exceda, independiente del número de enajenaciones realizadas, del número de bienes raíces de propiedad del contribuyente, y con los requisitos antes señalados, la suma total equivalente a 8.000 unidades de fomento. Para el cómputo del valor de ésta se utilizará el que tenga al término del ejercicio en que tuvo lugar la enajenación respectiva. El Servicio mantendrá a disposición de los contribuyentes los antecedentes de que disponga sobre las enajenaciones que realicen para efectos de computar el límite señalado.

NO CONSTITUYE RENTA, ARTÍCULO 17

El mayor valor que se obtenga en la enajenación ocasional de bienes muebles de uso personal del contribuyente o de todos o algunos de los objetos que forman parte del mobiliario de su casa habitación.

La asignación familiar, los beneficios previsionales y la indemnización por desahucio y la de retiro hasta un máximo de un mes de remuneración por cada año de servicio o fracción superior a seis meses. Tratándose de dependientes del sector privado, se considerará remuneración mensual el promedio de lo ganado en los últimos 24 meses

NO CONSTITUYE RENTA, ARTÍCULO 17

La alimentación, movilización o alojamiento proporcionado al empleado u obrero sólo en el interés del empleador o patrón, o la cantidad que se pague en dinero por esta misma causa, siempre que sea razonable a juicio del Director Regional

NO CONSTITUYE RENTA, ARTÍCULO 17

Las asignaciones de traslación y viáticos, a juicio del Director Regional

Las sumas percibidas por concepto de gastos de representación siempre que dichos gastos estén establecidos por ley

Las pensiones o jubilaciones de fuente extranjera

Las cantidades percibidas o los gastos pagados con motivo de becas de estudio

Las pensiones alimenticias que se deben por ley a determinadas personas, únicamente respecto de éstas.

NO CONSTITUYE RENTA, ARTÍCULO 17

Las remisiones, por ley, de deudas, intereses u otras sanciones.

Los premios de rifas de beneficencia autorizadas previamente por decreto supremo.

Las gratificaciones de zona establecidas o pagadas en virtud de una ley.

Las compensaciones económicas convenidas por los cónyuges en escritura pública, acta de avenimiento o transacción y aquellas decretadas por sentencia judicial

IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA, ARTICULO 20

Se establece un impuesto de 25% que podrá ser imputado a los impuestos finales(IGC o IA). Conforme a lo anterior, para los contribuyentes que se acojan al Régimen Pro Pyme contenido en la letra D) del artículo 14, la tasa será de 25%. En el caso de los contribuyentes sujetos al régimen del artículo 14 letra A, el impuesto será de 27%. Este impuesto se determinará, recaudará y pagará sobre:

IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA, ARTICULO 20

1º.- La renta de los bienes raíces en conformidad a las normas siguientes:

- a) Tratándose de contribuyentes que posean o exploten a cualquier título bienes raíces se gravará la renta efectiva de dichos bienes. Se podrá rebajar el impuesto territorial, solo en el caso de bienes raíces agrícolas
- b) b) En el caso de contribuyentes que no declaren su renta efectiva según contabilidad completa, y den en arrendamiento, subarrendamiento, usufructo u otra forma de cesión o uso temporal, bienes raíces, se gravará la renta efectiva de dichos bienes, acreditada mediante el respectivo contrato, sin deducción alguna. Se podrá rebajar el impuesto territorial solo en el caso de bienes raíces agrícolas

IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA, ARTICULO 20

2º.- Las rentas de capitales mobiliarios consistentes en intereses, pensiones o cualesquiera otros productos derivados del dominio, posesión o tenencia a título precario de cualquiera clase de capitales mobiliarios, sea cual fuere su denominación.

IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA, ARTICULO 20

3º.- Las rentas de la industria, del comercio, de la minería y de la explotación de riquezas del mar y demás actividades extractivas, compañías aéreas, de seguros, de los bancos, asociaciones de ahorro y préstamos, sociedades administradoras de fondos, sociedades de inversión o capitalización, de empresas financieras y otras de actividad análoga, constructora, periodísticas, publicitarias, de radiodifusión, televisión, procesamiento automático de datos y telecomunicaciones.

IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA, ARTICULO 20

4º.- Las rentas obtenidas por corredores, sean titulados o no, sin perjuicio de lo que al respecto dispone el N° 2 del artículo 42, comisionistas con oficina establecida, martilleros, agentes de aduana, embarcadores y otros que intervengan en el comercio marítimo, portuario y aduanero, y agentes de seguro que no sean personas naturales; colegios, academias e institutos de enseñanza particular y otros establecimientos particulares de este género; clínicas, hospitales, laboratorios y otros establecimientos análogos particulares y empresas de diversión y esparcimiento.

IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA, ARTICULO 20

5º.- Todas las rentas, cualquiera que fuera su origen, naturaleza o denominación, cuya imposición no esté establecida expresamente en otra categoría ni se encuentren exentas.

6º.- Los premios de lotería, pagarán el impuesto, de esta categoría con una tasa del 15% en calidad de impuesto único de esta ley. Este impuesto se aplicará también sobre los premios correspondientes a boletos no vendidos o no cobrados en el sorteo anterior

ARTÍCULO 21 TRIBUTACIÓN GASTOS RECHAZADOS

Las sociedades anónimas, los contribuyentes del número 1 del artículo 58, los empresarios individuales, comunidades y sociedades de personas que declaren sus rentas efectivas de acuerdo a un balance general según contabilidad completa, deberán declarar y pagar conforme a los artículos 65(Formulario 22), número 1, y 69 (Declaraciones anuales) de esta ley, un impuesto único de 40%, que no tendrá el carácter de impuesto de categoría.

ARTICULO 21 D.L. 824 -GASTOS RECHAZADOS

CONTRIBUYENTES:

IMPUESTO UNICO

- ▶ Empresario Individual
- ▶ Empresario Individual de Responsabilidad Limitada
- ▶ SpA
- ▶ Sociedades de Personas
- ▶ Sociedades Anónimas
- ▶ Sociedad en Comandita por Acciones

IGC O ADICIONAL

- ▶ Socios, Accionistas y Comuneros
- ▶ Contribuyentes de artículo 58 número 1

CUANDO:

- ▶ Declaren su renta efectiva de acuerdo a un balance general según contabilidad completa, de los regímenes 14 letra A) y D) número 3

GASTOS RECHAZADOS ARTÍCULO 21 INCISO PRIMERO

Se gravarán con una tasa corporativa del 40% de la base imponible determinada.

- Las partidas del número 1 del artículo 33, que correspondan a retiros de especies o a cantidades representativas de desembolsos de dinero que no deban imputarse al valor o costo de los bienes del activo y que beneficien directa o indirectamente a los relacionados a la empresa o sus propietarios, o bien, en aquellos casos en que el contribuyente no logre acreditar la naturaleza y efectividad del desembolso. La tributación señalada se aplicará, salvo que estas partidas resulten gravadas conforme a lo dispuesto en el literal i) del inciso tercero de este artículo.(No se encuentre identificado el o las personas naturales que beneficio el gasto)
- Las tasaciones de renta que impone el Servicio de Impuestos Internos. Artículo 35 y 36 D.L. 824

GASTOS RECHAZADOS ARTÍCULO 21 INCISO TERCERO

Los contribuyentes de los impuestos global complementario o adicional, que sean propietarios, comuneros, socios o accionistas de empresas, comunidades o sociedades que determinen su renta efectiva de acuerdo a un balance general según contabilidad completa, deberán declarar y pagar los impuestos referidos, según corresponda, más un monto equivalente al 10% de las citadas cantidades. Esta tributación se aplicará en reemplazo de la establecida en el inciso primero

GASTOS RECHAZADOS ARTÍCULO 21 INCISO TERCERO

- i) Los señalados en el artículo 33 número 1, que signifiquen un desembolso en efectivo o en especies, y que se encuentre identificado (Socio, Accionista, Comunero, Empresario Individual) el beneficiario del gasto.
- ii) Los préstamos otorgados a los socios, accionistas o comuneros por parte de las sociedades a que pertenecen.
- iii) El beneficio que represente el uso y goce de los bienes del activo de la empresa por parte de los socios, accionistas, comunero y empresario individual, que no sea necesario para producir la renta.
- iv) En el caso que cualquier bien de la empresa, comunidad o sociedad sea entregado en garantía de obligaciones, directas o indirectas, del propietario, comunero, socio o accionista, y ésta fuera ejecutada por el pago total o parcial de tales obligaciones, se aplicará la tributación de este párrafo al propietario, comunero, socio o accionista cuyas deudas fueron garantizadas de esta forma. En este caso, la tributación referida se calculará sobre la garantía ejecutada, según su valor corriente en plaza, conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario.

GASTOS RECHAZADOS ARTICULO 21 INCISO SEGUNDO

No se gravarán con este impuesto los siguientes conceptos:

- Impuestos establecidos en esta misma ley.
- Multas e intereses y reajustes pagados a fisco, municipalidades y organismos públicos.
- Gastos anticipados, que deben ser aceptados en ejercicios posteriores.

Determinación de la Renta Líquida Imponible según LIR

Ingresos brutos: representa los ingresos totales generados por la empresa.

Costo directo: corresponde a los costos directos asociados a la generación de ingresos.

Renta bruta: se obtiene restando el costo directo de los ingresos brutos.

Gastos necesarios para producir la renta: son los gastos esenciales para la generación de la renta.

Renta líquida: se obtiene restando los gastos necesarios para producir la renta de la renta bruta.

Corrección monetaria: se realiza una corrección monetaria para ajustar valores a la inflación u otros cambios en el valor de la moneda.

Renta líquida ajustada: es el resultado después de aplicar la corrección monetaria a la renta líquida.

Gastos rechazados: incluye los gastos que no son deducibles para efectos tributarios.

Ingresos exentos: son ingresos que están exentos de impuestos.

Renta líquida imponible: se obtiene sumando o restando la corrección monetaria, gastos rechazados e ingresos exentos a la renta líquida ajustada.

Determinación de la Renta Líquida Imponible según LIR

Resultado del ejercicio según contabilidad: refleja el resultado financiero obtenido según los registros contables de la empresa.

Ajustes agregados: se suman o restan ciertos elementos como gastos rechazados y diferencias temporales.

Deducciones agregadas: se restan elementos como pérdidas de arrastre, ingresos no renta, ingresos exentos de primera categoría, diferencias temporales y gastos rechazados.

Renta líquida imponible: se obtiene restando las deducciones agregadas de los ajustes agregados al resultado del ejercicio según contabilidad.

Impuesto de primera categoría: se aplica una tasa de impuesto (%) sobre la renta líquida imponible para calcular el impuesto.

Determinación de la Renta Líquida Imponible según LIR

Gastos necesarios para producir renta (artículo 31)

Determinación de la Renta Líquida:

- Resta de la renta bruta los gastos necesarios, no deducidos en el Artículo 30.
- Acreditación o justificación ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

No Deducibles:

- Gastos en bienes no destinados al giro del negocio.
- Gastos relacionados con automóviles no vinculados al giro habitual.

Determinación de la Renta Líquida Imponible según LIR

Gastos necesarios para producir renta (artículo 31)

Nro	Gastos para deducir
1	Intereses Pagados o Devengados
2	Impuestos Chilenos Relacionados con el Giro
3	Pérdidas del Negocio
4	Deudas incobrables
5	Depreciación de Bienes Físicos
5 bis	Depreciación Acelerada 1/10
6	Sueldos, Salarios y Remuneraciones
6 bis	Becas de Estudio
7	Donaciones
8	Reajustes y Diferencias de Cambio
9	Amortización de Gastos de Organización y Puesta en Marcha
10	Promoción de Artículos Nuevos
11	Investigación Científica y Tecnológica
12	Límite en Pagos al Exterior
13	Gastos Medioambientales

GASTOS NECESARIOS PARA PRODUCIR RENTA ARTÍCULO 31

La renta líquida de las personas naturales o jurídicas, se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla, entendiendo por tales aquellos que tengan aptitud de generar renta, en el mismo o futuros ejercicios y se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio, que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio

Necesarios = Indispensables Necesarios = Aptos

GASTOS NECESARIOS PARA PRODUCIR RENTA ARTÍCULO 31

Aunque este artículo es sobre gastos necesarios para producir renta, también indica que son rechazados los gastos en la adquisición y arrendamiento de automóviles, station wagons y similares, cuando no sea éste el giro habitual, y en combustibles, lubricantes, reparaciones, seguros y, en general, todos los gastos para su mantención y funcionamiento.

“No obstante, procederá la deducción de los gastos respecto de los vehículos señalados, cuando el Director, mediante resolución fundada, lo establezca por cumplirse los requisitos: “De gastos necesarios para producirla la renta, entendiendo por tales aquellos que tengan aptitud de generar renta”

GASTOS NECESARIOS PARA PRODUCIR RENTA ARTÍCULO 31-INDICADOS EN LOS NUMERALES DESDE EL 1 AL 14

Numeral 1) Intereses pagados o adeudados:

- Interés bancario
- Interés proveedores
- Interés otras instituciones

GASTOS NECESARIOS PARA PRODUCIR RENTA ARTÍCULO 31- INDICADOS EN LOS NUMERALES DESDE EL 1 AL 14

Numeral 2) Los impuestos establecidos por leyes chilenas

Impuestos que se relacionen con el giro de la empresa y siempre que no sean los de esta ley, con excepción del impuesto establecido en el artículo 64 bis, pagados en el ejercicio en que se devengue, denominado Impuesto territorial(Contribuciones)

GASTOS NECESARIOS PARA PRODUCIR RENTA ARTÍCULO 31- INDICADOS EN LOS NUMERALES DESDE EL 1 AL 14

Numeral 3) Pérdidas del negocio:

Pérdidas de arrastre o pérdidas ejercicios anteriores como así también:

El costo tributario de ciertos bienes de uso o consumo cuya comercialización se ha vuelto inviable pero que conservan sus condiciones para el consumo o uso, entregados gratuitamente a instituciones sin fines de lucro para su distribución gratuita, consumo o utilización entre personas naturales de escasos recursos

La entrega gratuita de especialidades farmacéuticas y otros productos farmacéuticos entregados a los establecimientos asistenciales públicos o privados, para ser dispensados en la misma condición de gratuidad a los pacientes

Además, no se aceptará como gasto y se afectará con el impuesto único establecido en el inciso primero del artículo 21, la destrucción voluntaria de materias primas, insumos o bienes procesados o terminados que puedan ser entregados gratuitamente en los términos indicados anteriormente

GASTOS NECESARIOS PARA PRODUCIR RENTA ARTÍCULO 31- INDICADOS EN LOS NUMERALES DESDE EL 1 AL 14

Numeral 4) Créditos incobrables:

Castigo por incobrabilidad, además admite, respecto de créditos entre partes no relacionadas, provisionar créditos impagos por más de 365 días en base a indicadores de incobrabilidad del sector o mercado en que opera el contribuyente, según establezca el SII por resolución

Por tanto, los contribuyentes podrán optar por rebajar como gasto necesario para producir la renta los siguientes créditos que se encuentren vencidos e impagos, sin necesidad de acreditar haber agotado prudencialmente los medios de cobro, siempre que se no se trate de operaciones con relacionados

GASTOS NECESARIOS PARA PRODUCIR RENTA ARTÍCULO 31- INDICADOS EN LOS NUMERALES DESDE EL 1 AL 14

Numeral 5) Una cuota anual de depreciación por los bienes físicos del activo inmovilizado a contar de su utilización en la empresa, calculada sobre el valor neto de los bienes a la fecha del balance respectivo, una vez efectuada la revalorización obligatoria que dispone el artículo 41. No obstante, el contribuyente podrá aplicar una depreciación acelerada, entendiéndose por tal aquella que resulte de fijar a los bienes físicos del activo inmovilizado adquiridos nuevos o internados, una vida útil equivalente a un tercio de la fijada por la Dirección o Dirección Regional

GASTOS NECESARIOS PARA PRODUCIR RENTA ARTÍCULO 31-INDICADOS EN LOS NUMERALES DESDE EL 1 AL 14

Numeral 5 bis)

Para los efectos de lo dispuesto en el número 5º precedente, los contribuyentes que en los 3 ejercicios anteriores a aquel en que comience la utilización del bien, sea que se trate de bienes nuevos o usados, tengan un promedio anual de ingresos del giro igual o inferior a 100.000 unidades de fomento, podrán depreciar los bienes del activo inmovilizado considerando como vida útil del respectivo bien el equivalente a un décimo de la vida útil fijada por la Dirección o Dirección Regional, expresada en años, despreciando los valores decimales que resulten. En todo caso, la vida útil resultante no podrá ser inferior a un año. Si la empresa tuviere una existencia inferior a 3 ejercicios, el promedio se calculará considerando los ejercicios de existencia efectiva.

GASTOS NECESARIOS PARA PRODUCIR RENTA ARTÍCULO 31- INDICADOS EN LOS NUMERALES DESDE EL 1 AL 14

Numeral 6) Sueldos:

Sueldos, salarios y otras remuneraciones, pagados o adeudados por la prestación de servicios personales. Se aceptarán como gasto las asignaciones de movilización, alimentación, viático, las cantidades por concepto de gastos de representación, participaciones, gratificaciones legales y contractuales e indemnizaciones, como así también otros conceptos o emolumentos de similar naturaleza, siempre que los mismos guarden relación directa con la naturaleza de la actividad de los trabajadores en la empresa.

GASTOS NECESARIOS PARA PRODUCIR RENTA ARTÍCULO 31- INDICADOS EN LOS NUMERALES DESDE EL 1 AL 14

Numeral 6) Sueldos:

Además, para fines tributarios, se aceptará como gasto la remuneración razonablemente proporcionada a las rentas declaradas o rentabilidad del capital, que se asigne al socio, accionista o empresario individual que efectivamente trabaje en el negocio o empresa. En todo caso, dichas remuneraciones se considerarán rentas del artículo 42, número 1.

Asimismo, se aceptará como gasto las remuneraciones pagadas al cónyuge o conviviente civil del propietario o a sus hijos, en la medida que se trate de una remuneración razonablemente proporcionada en los términos del párrafo anterior y que efectivamente trabajen en el negocio o empresa.

GASTOS NECESARIOS PARA PRODUCIR RENTA ARTÍCULO 31- INDICADOS EN LOS NUMERALES DESDE EL 1 AL 14

Numeral 6 bis) Becas:

Las becas de estudio que se paguen a los hijos de los trabajadores de la empresa, siempre que ellas sean otorgadas con relación a las cargas de familia u otras normas de carácter general y uniforme aplicables a todos los trabajadores de la empresa

GASTOS NECESARIOS PARA PRODUCIR RENTA ARTÍCULO 31- INDICADOS EN LOS NUMERALES DESDE EL 1 AL 14

Numeral 7) Donaciones:

Las donaciones efectuadas cuyo único fin sea la realización de programas de instrucción básica o media gratuitas, técnica, profesional o universitaria en el país, ya sean privados o fiscales, ya sea que los programas de instrucción sean realizados directamente por la institución donataria o a través de otras entidades o establecimientos docentes, académicos o educacionales sólo en cuanto no excedan del 2% de la renta líquida imponible de la empresa o del 1,6 por mil del capital propio de la empresa al término del correspondiente ejercicio.

GASTOS NECESARIOS PARA PRODUCIR RENTA ARTÍCULO 31- INDICADOS EN LOS NUMERALES DESDE EL 1 AL 14

Numeral 8) Reajustes:

Los reajustes y diferencias de cambios provenientes de créditos o préstamos destinados al giro del negocio o empresa, incluso los originados en la adquisición de bienes del activo inmovilizado y realizable

GASTOS NECESARIOS PARA PRODUCIR RENTA ARTÍCULO 31- INDICADOS EN LOS NUMERALES DESDE EL 1 AL 14

Numeral 9) Los gastos de organización:

Los gastos de organización y puesta en marcha, los cuales podrán ser amortizados hasta en un lapso de seis ejercicios comerciales consecutivos contados desde que se generaron dichos gastos o desde el año en que la empresa comience a generar ingresos de su actividad principal, cuando este hecho sea posterior a la fecha en que se originaron los gastos.

GASTOS NECESARIOS PARA PRODUCIR RENTA ARTÍCULO 31- INDICADOS EN LOS NUMERALES DESDE EL 1 AL 14

Numeral 10) Los gastos de promoción:

Los gastos incurridos en la promoción o colocación en el mercado de artículos nuevos fabricados o producidos por el contribuyente, pudiendo el contribuyente prorratarlos hasta en tres ejercicios comerciales consecutivos contados desde que se generaron dichos gastos

GASTOS NECESARIOS PARA PRODUCIR RENTA ARTÍCULO 31- INDICADOS EN LOS NUMERALES DESDE EL 1 AL 14

Numeral 11) Los gastos de investigación:

Los gastos incurridos en la investigación científica y tecnológica en interés de la empresa aún cuando no sean necesarios para producir la renta bruta del ejercicio, pudiendo ser deducidos en el mismo ejercicio en que se pagaron o adeudaron o hasta en seis ejercicios comerciales consecutivos

GASTOS NECESARIOS PARA PRODUCIR RENTA ARTÍCULO 31- INDICADOS EN LOS NUMERALES DESDE EL 1 AL 14

Numeral 12) pagos al extranjero por uso y goce de marcas:

Los pagos que se efectúen al exterior por los conceptos por uso y goce de marcas del inciso primero del artículo 59, hasta por un máximo de 4% de los ingresos por ventas o servicios, del giro, en el respectivo ejercicio.

GASTOS NECESARIOS PARA PRODUCIR RENTA ARTÍCULO 31- INDICADOS EN LOS NUMERALES DESDE EL 1 AL 14

Numeral 13:

- Los gastos o desembolsos incurridos con motivo de exigencias, medidas o condiciones medioambientales impuestas para la ejecución de un proyecto o actividad, contenidas en la resolución dictada por la autoridad competente que apruebe dicho proyecto o actividad de acuerdo a la legislación vigente sobre medio ambiente, con los siguientes topes.
- La suma equivalente al 2% de la RLI del ejercicio respectivo;
- El 1,6 por mil del capital propio tributario de la empresa, determinado al término del ejercicio en la forma dispuesta por el artículo 41;
- El 5% de la inversión total anual que se efectúe en la ejecución del proyecto empresarial sujeto a exigencias, medidas o condiciones medioambientales. El monto pagado o adeudado por sobre el límite señalado, no será aceptado como un gasto necesario para producir la renta con las consecuencias tributarias que ello implica

GASTOS NECESARIOS PARA PRODUCIR RENTA ARTÍCULO 31- INDICADOS EN LOS NUMERALES DESDE EL 1 AL 14

Numeral 14, Los desembolsos o descuentos, ordenados por entidades fiscalizadoras, que efectivamente pague el contribuyente en cumplimiento de una obligación legal de compensar el daño patrimonial a sus clientes o usuarios, cuando dicha obligación legal no exija probar la negligencia del contribuyente.

Ejemplo que cita la norma:

Superintendencia de Electricidad y Combustibles. La norma prescribe que la interrupción o suspensión del suministro de energía eléctrica no autorizada en conformidad a la ley y los reglamentos, que afecte a una o más áreas de concesión de la distribución, dará lugar a una compensación a los usuarios, de cargo del concesionario, esto es, la empresa distribuidora de energía eléctrica. Estas compensaciones se efectúan mediante descuentos en la facturación más próxima, independientemente del derecho que asista al concesionario para repetir en contra de terceros responsables.

ARTICULO 32 Corrección Monetaria Positiva y Negativa

Se deduce el reajuste del capital propio inicial, el reajuste de los aumentos de dicho capital propio y el monto de reajuste de los pasivos reajustables o en moneda extranjera

ARTICULO 32 Corrección Monetaria Positiva y Negativa

Se agregaran a la RLI:

El Reajuste de la disminución de capital.

El Reajuste de los activos no monetarios.

ARTÍCULO 33 Para la determinación de la RLI

SE AGREGARAN:

- Los retiros particulares en dinero o especies.
- Las sumas pagadas por bienes del activo inmovilizado o mejoras.
- Los gastos o desembolsos provenientes de los beneficios que se otorguen a las personas señaladas en el inciso segundo del N° 6 del artículo 31 o a accionistas de sociedades anónimas cerradas o a accionistas de sociedades anónimas abiertas dueños del 10% o más de las acciones y al empresario individual o socios de sociedad de personas y a personas que en general tengan interés en la sociedad o empresa, por concepto del uso de activos de la empresa, arriendos desproporcionados, excesos de intereses en otros.

ARTÍCULO 33 Para la determinación de la RLI

Se agregaran:

Los costos y gastos que sean imputables a ingresos NO RENTA o EXENTOS. (Proporcionalidad)

Las cantidades cuya deducción no autoriza el artículo 31º o que se rebajen en exceso de los márgenes permitidos por la ley o la Dirección Regional, en su caso.

ARTÍCULO 33 Para la determinación de la RLI

Se Deducirán:

Los dividendos percibidos o las utilidades recibidas o devengadas que provengan de otras sociedades.

Las rentas exentas por esta ley.

Incentivo al ahorro para empresas con ingresos brutos anuales inferiores a 100.000 UF (artículo 14 letra E) (Después de la RLI)

El incentivo al ahorro favorece a las empresas obligadas a declarar su renta efectiva según contabilidad completa por rentas del artículo 20 y que se encuentren sujetas a las disposiciones de la letra A) o al N° 3 de la letra D) del artículo 14 (en este último grupo se incluye a las empresas que optaron por determinar su renta efectiva según contabilidad simplificada).

Así, por ejemplo, quedan excluidas de este beneficio las empresas sujetas al régimen de renta presunta¹⁵ o al régimen Pro Pyme de transparencia tributaria ¹⁶.

El beneficio consiste en la posibilidad de efectuar una deducción en la RLI gravada con el IDPC hasta por un monto equivalente al 50% de dicha RLI que se mantenga invertida en la empresa.

En todo caso, el monto máximo de la rebaja en ningún caso podrá exceder de una suma equivalente a 5.000 UF, según su valor al último día del año comercial en que se invoca el beneficio.